

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement de divorce du 18 février 2025, RG n° 23/04512 - Mme A. c/ M. B. (document fictif, pour tester le programme)

I. La procédure

Mme A. et M. B. se sont mariés le 12 juin 2010 devant l'officier de l'état civil de Villeurbanne, sans contrat préalable. Deux enfants sont nés de leur union, en 2012 et 2015. Par acte du 4 avril 2023, Mme A. a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 26 juin 2023 en application de l'article 254 du même code ; elle a fixé la résidence des enfants chez la mère et la contribution du père à 300 euros par mois et par enfant.

L'instance est régie par les articles 1106 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2024 (CPC, art. 799).

II. Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Les époux vivent séparément depuis le mois de janvier 2022, ce qu'établissent les quittances de loyer produites. M. B. sollicite reconventionnellement le divorce pour faute (C. civ., art. 242), en reprochant à son épouse un abandon du domicile ; mais l'article 246 du même code impose d'examiner d'abord la demande pour faute, et les griefs allégués ne sont pas établis (Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-14.006 ; Civ. 1re, 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-14.150).

Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. En application de l'article 262-1 du code civil, il prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Mme A. ne conservera pas l'usage du nom de son mari, faute d'intérêt particulier au sens de l'article 264, alinéa 2, du code civil.

III. Sur les conséquences du divorce pour les époux

Selon les articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, et de leurs droits à la retraite. La Cour de cassation rappelle que le juge doit se placer à la date du prononcé du divorce (Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-17.445). Mme A., qui a réduit son activité pour élever les enfants, justifie d'une disparité ; il lui est alloué une prestation compensatoire en capital de 45 000 euros, payable selon les modalités de l'article 275 du même code.

La liquidation du régime matrimonial est renvoyée aux parties, conformément aux articles 267 et 1361 du code de procédure civile. Les parties sont invitées à y procéder amiablement ; à défaut, il sera fait application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. La demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil, et subsidiairement sur l'article 1240 du même code, est rejetée, aucune faute n'étant démontrée.

IV. Sur les enfants

L'autorité parentale est exercée en commun (C. civ., art. 372 et 373-2). L'article 373-2-11 du code civil impose au juge de prendre en considération la pratique antérieurement suivie, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre, et le résultat des expertises. Les enfants ont été entendus conformément à l'article 388-1 du code civil et aux articles 338-1 et suivants du code de procédure civile. Leur résidence est fixée chez la mère ; le père exercera un droit de visite et d'hébergement classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Compte tenu des revenus de M. B. (3 400 euros par mois) et de ceux de Mme A. (1 650 euros par mois), la contribution est maintenue à 300 euros par mois et par enfant, indexée, et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales selon l'article 373-2-2 du code civil et l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Le non-paiement expose à des poursuites pour abandon de famille (C. pén., art. 227-3).

La demande d'expertise psychologique est rejetée : elle n'est pas nécessaire au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Les éléments de la convention internationale des droits de l'enfant invoqués par le père, notamment

son article 3, § 1, ne conduisent pas à une autre appréciation (Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613, Bull. 2005, I, n° 212).

V. Sur les autres demandes

L'exécution provisoire est de droit pour les mesures relatives aux enfants (article 1074-1 du code de procédure civile). Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l'article 1127 du même code. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux (C. civ., art. 49 ; décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, art. 1er).

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Mme A. et de M. B. ; dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 4 avril 2023 (C. civ., art. 262-1) ; condamne M. B. à payer à Mme A. une prestation compensatoire de 45 000 euros en capital (C. civ., art. 270 et s.) ; dit que l'autorité parentale est exercée en commun ; fixe la résidence des enfants chez la mère ; fixe la contribution du père à 300 euros par mois et par enfant (C. civ., art. 371-2 et 373-2-2) ; rappelle l'exécution provisoire (art. 1074-1 CPC) ; dit que chaque partie conservera ses dépens.

Le greffier, La juge aux affaires familiales.